

नेपाल_फार्मेसी_परिषद्_ऐन_२०५७

English title: Nepal Pharmacy Council Act, 2000

नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५७ । १० । १८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६६ । १० । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ३. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २०५७ सालको ऐन नं. १४ । नेपाल फार्मेसी परिषद्को व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : फार्मेसी व्यवसायलाई व्यवस्थिति तथा वैज्ञानिक ढङ्गले सञ्चालन गरी प्रभावकारी बनाउन नेपाल फार्मेसी परिषद्को व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको उन्नतीसँगै वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ यो ऐन मति २०५८ । ६ । ८ देखि प्रारम्भ हुने गरी नेपाल सरकार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित नेपाल फार्मेसी परिषद् समझनु पर्छ । (ख) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ग) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (घ) “औषधी” भन्नाले औषधी ऐन, २०३५ बमोजिमको औषधी समझनु पर्छ । (ङ) “फर्मासिट” भन्नाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि वा सो सरहको योग्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (च) “फार्मेसी सहायक” भन्नाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र वा सो सरहको योग्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (छ) “फार्मेसी व्यवसाय” भन्नाले औषधी उत्पादन, गुणस्तर कायम, औषधी कारखानाको नरीक्षण तथा सफाई, उत्पादित औषधीको भण्डारण तथा आपूर्ति गर्ने प्रवधिको छनौट, आपूर्तिको सुपरीवेक्षण, औषधीको दर्ता तथा औषधी सेवन गर्न उपयोगी, गुणस्तरयुक्त, असरयुक्त र सुरक्षित छ भनी प्रमाणित गर्ने व्यवसाय समझनु पर्छ र सो शब्दले हस्पिटल फार्मेसी समेतलाई जनाउँछ । (ज) “दर्तावाला फर्मासिट” भन्नाले दर्ता कतिबमा नाम दर्ता भएको फर्मासिट समझनु पर्छ । (झ) “दर्तावाला फार्मेसी सहायक” भन्नाले दर्ता कतिबमा नाम दर्ता भएको फार्मेसी सहायक समझनु पर्छ । (ञ) “दर्ता कतिब” भन्नाले दफा १५ बमोजिम तयार गरिएको दर्ता कतिब समझनु पर्छ । (ट) “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा २६ बमोजिम नियुक्त गरिएको वा तोकिएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ठ) “विषय समिति” भन्नाले दफा ३२ बमोजिम गठन भएको विषय समितिसमझनु पर्छ । (ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । परिषद्को स्थापना, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार ।

३. नेपाल फार्मेसी परिषद्को स्थापना : फार्मेसी व्यवसायलाई व्यवस्थिति तथा वैज्ञानिक ढङ्गले सञ्चालन गरी प्रभावकारी बनाउन तथा फर्मासिट र फार्मेसी सहायकको योग्यता अनुसारको नाम दर्ता गर्ने समेतको व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल फार्मेसी परिषद्को स्थापना गरिएको छ । ४. परिषद् स्वशासित संस्था हुने : (१) परिषद् अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सँगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र परिषद् उपर पनसोही नामबाट नालसि, उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. परिषद्को गठन : (१) दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको परिषद्मा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहने छन् :- । (क) फार्मेसी विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा दश वर्ष फार्मेसी व्यवसायमा अनुभव प्राप्त गरेका फर्मासिटहरुमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत फर्मासिट - अध्यक्ष । (ख) फार्मेसी विषय अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाका वरिष्ठ फर्मासिट शिक्षकहरुमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत फर्मासिट एकजना - सदस्य । (ग) अध्यक्ष, नेपाल फर्मास्यूटिकल एसोसिएसन - सदस्य । (घ) औषधी उत्पादन तथा बिक्री वितरण कार्यमा संलग्न ख्याति प्राप्त फर्मासिटहरुमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत फर्मासिट दुईजना - सदस्य । (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको फर्मासिटहरुको पेशागत संस्थाको प्रमुखमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना - सदस्य । (च) परिषद्को सफाईसमा नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला सहितको वरिष्ठ फर्मासिटहरु दुईजना - सदस्य । (छ) औषधी ऐन, २०३५ बमोजिमको औषधी व्यवस्थापक - सदस्य । (ज) रजिष्ट्रार - सचिव । (२) परिषद्ले आवश्यक देखेमा फार्मेसी क्षेत्रका कुनै विशेषज्ञलाई परिषद्को बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ६. सदस्यको पदावधि: (१) परिषद्मा मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । एक पदावधिसिमापूत भएका सदस्यहरु यस ऐनमा लेखिएका अन्य व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही पुनः मनोनीत हुन सक्ने छन् । (२) पदावधिसिमापूत नहुँदै कुनै सदस्यको पद रक्ति हुन आएमा त्यसरी रक्ति हुन आएको पद दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिमको प्रक्रियाद्वारा बाँकी अवधिको लागि पूरति गरिनेछ । ७. सदस्यको नमित्त अयोग्यता : देहायका कुनै व्यक्तिसरह परिषद्को पदमा मनोनीत हुन सक्ने छैनन्:- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) दर्ता कतिबबाट नाम हटाइएको, । (ग) साहुको ऋण तरिन

नसकी दामासाहीमा परेको, । (घ) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको, र । (ङ) मगज बगिरेको । ८. सदस्यता समाप्त हुने अवस्था : देहायको अवस्थामा परषिद्को सदस्यता समाप्त भएको मानिन्छ :- । (क) दफा ७ बमोजमि अयोग्य भएमा, । (ख) सदस्यले परषिद्को अध्यक्ष समक्ष र अध्यक्षले नेपाल सरकार समक्ष राजिनामा दिएमा, ।

(ग) परषिदलाई कारण सहितको सूचना नदई लगातार तीनपटक परषिद्को बैठकमा अनुपस्थिति भएमा, । (घ) मृत्यु भएमा, र । (ङ) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्यलाई नेपाल सरकारले पदावधि पूरा नहुँदै हटाएमा । ९. परषिद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : परषिद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) फार्मेसी व्यवसायलाई व्यवस्थिति तथा वैज्ञानिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने । (ख) फार्मेसी व्यवसाय अध्ययन गराउने शक्तिषण संस्था र त्यस्ता संस्थाले प्रदान गरेका प्रमाणपत्र तथा उपाधलाई मान्यता प्रदान गर्ने । (ग) फार्मेसी व्यवसाय अध्ययन गराउने शक्तिषण संस्थाको पाठ्यक्रम, भर्नाको शर्त तथा परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी स्तर निर्धारण गर्न र निर्धारित स्तर कायम गरे वा नगरेका सम्बन्धमा आवश्यक विवरण माग गरी गुणस्तर कायम नगर्ने शक्तिषण संस्थाले प्रदान गरेको प्रमाणपत्र तथा उपाधितोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी मान्यता फिर्ता लिन । (घ) फार्मेसी व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने र निर्धारित योग्यता पूरा गरेका फर्मासिट तथा फार्मेसी सहायकको नाम परषिद्को दर्ता कतिबमा तोकिए बमोजमि दर्ता गर्ने । (ङ) दर्तावाला फर्मासिट तथा फार्मेसी सहायकले तोकिए बमोजमिको व्यवसायिक आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेमा वा पालना नगरेमा तोकिए बमोजमिको कार्यवधि पूरा गरी त्यस्ता फर्मासिट तथा फार्मेसी सहायकको नाम दर्ता कतिबबाट हटाउने । १०. परषिद्को बैठक र नरिणय : (१) परषिद्को बैठक साधारणतया तीन महिनामा एकपटक बस्नेछ र अध्यक्षले आवश्यक देखेमा सोभन्दा बढी पटक पनि बैठक बोलाउन सक्नेछ । (२) परषिद्को बैठक अध्यक्षले तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) परषिद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थिति भएमा परषिद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (४) परषिद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) परषिद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिण्यात्मक मत दिनेछ । (६) परषिद्को बैठकमा छलफल भएको विषय र सो सम्बन्धमा भएको नरिणय सचिवले नरिणय पुस्तिकामा अभिलेख गरी बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरुको दस्तखत गराउनु पर्नेछ । (७) परषिद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परषिद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था । ११. नाम दर्ता नगरी फार्मेसी व्यवसाय गर्न नहुने : यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षपछि परषिद्मा नाम दर्ता नभएको कुनै पनि व्यक्तिले फार्मेसी व्यवसाय गर्न हुँदैन । १२. नाम दर्ताका लागि दरखास्त दिनु पर्ने : (१) परषिद्मा नाम दर्ता गराउन चाहने फर्मासिट वा फार्मेसी सहायकले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा परषिद्मा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत फार्मेसी व्यवसाय गरिरहेका फर्मासिट तथा फार्मेसी सहायकले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र परषिद्मा नाम दर्ता गराउनको लागि उपदफा (१) बमोजमि दरखास्त दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने फर्मासिट तथा फार्मेसी सहायकले दरखास्त साथ शक्तिषण संस्थाबाट प्राप्त उपाधि, प्रमाणपत्र लगायतका अन्य कागजात तथा तोकिए बमोजमिको दस्तुर संलग्न गर्नु पर्नेछ । १३. दरखास्त उपर जाँचबुझ : दफा १२ बमोजमि दर्ता हुन आएको दरखास्त उपर रजिष्ट्रारले आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित विषय समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । १४. दरखास्त उपर छानबनि तथा सफारिस : (१) दफा १३ बमोजमि रजिष्ट्रारले पेश गरेको दरखास्त उपर विषय समितिले आवश्यक छानबनि गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि छानबनि गर्दा कुनै कुरा अस्पष्ट हुन आएमा तत्सम्बन्धी कुराहरु स्पष्ट पार्नको लागि सम्बन्धित दरखास्तवालासँग विषय समितिले आवश्यक प्रमाण तथा कागजात माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि माग भएका प्रमाण तथा कागजात विषय समिति समक्ष पेश गर्नु सम्बन्धित दरखास्तवालाको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजमि छानबनि गर्दा दरखास्तवालाको नाम परषिद्मा दर्ता गर्न योग्य देखिएमा विषय समितिले परषिद् समक्ष सफारिस गर्नेछ । १५. नाममा दर्ता गर्ने : दफा १४ बमोजमि विषय समितिले आवश्यक छानबनि गरी नाम दर्ताको लागि सफारिस गरेको दरखास्तवालाको नाम परषिद्मा दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा परषिदले त्यस्तो दरखास्तवालाको नाम तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तयार गरिएको परषिद्को दर्ता कतिबमा दर्ता गर्ने नरिणय गर्नेछ । १६. नाम दर्ता प्रमाणपत्र दिने : (१) दफा १५ बमोजमि परषिद्बाट नाम दर्ता गर्ने नरिणय भएका दरखास्तवालाको नाम रजिष्ट्रारले दर्ता कतिबमा दर्ता गरी दरखास्तवालालाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा नाम दर्ता प्रमाणपत्र दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दर्ता कतिब तयार गर्दा फर्मासिट र फार्मेसी सहायकको लागि बिग्लाबेग्लै दर्ता कतिब तयार गर्नु पर्नेछ । १७. नाम दर्ता नगर्ने नरिणय भएकोमा जानकारी दिने : परषिद्मा नाम दर्ताको लागि दरखास्त दिने कुनै दरखास्तवालाको नाम दर्ता गर्न नमिल्ने कुनै कारण देखी परषिदले नाम दर्ता नगर्ने नरिणय गरेकोमा रजिष्ट्रारले सम्बन्धित दरखास्तवालालाई सो कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ । १८. दर्ता कतिबबाट नाम हटाउने : (१) देहायको अवस्थामा बाहेक दर्तावाला फर्मासिट तथा फार्मेसी सहायकको नाम दर्ता कतिबबाट हटाइने छैन :- । (क) मगज बगिरेमा, । (ख) साहूको ऋण तर्नि नसकी दामासाहीमा परेमा,

। (ग) तोकएि बमोजमिको व्यवसायिक आचरणको उल्लंघन गरेको अभयोगमा त्यस्तो फर्मासष्टि तथा फार्मेसी सहायकको नाम दर्ता कतिबबाट हटाउने भनी परषिद्को बैठकमा पेश भएको प्रस्ताव दुई तर्हिई बहुमतबाट पारति भएमा, । (घ) नैतिक पतन देखनि फौजदारी अभयोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाणति भएमा, । (ङ) धोका वा गल्तीले अयोग्य व्यक्तिको नाम दर्ता हुन गएकोमा ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजमिको आरोपमा कुनै दर्तावाला फर्मासष्टि वा फार्मेसी सहायकको नाम दर्ता कतिबबाट हटाउने प्रस्ताव परषिद्को बैठकमा पेश गर्नु अघि परषिदले त्यस्तो व्यक्तिलाई लागेको अभयोगको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतविदन पेश गर्न एक जाँचबुझ समिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि गठन भएको जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि तोकएि बमोजमि हुनेछ । १९. प्रमाणपत्र रद्द गर्ने : दफा १८ बमोजमि परषिदले कुनै फर्मासष्टि तथा फार्मेसी सहायकको नाम दर्ता कतिबबाट हटाउने गरी नर्णय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो व्यक्तिको नाम दर्ता कतिबबाट हटाई दफा १६ बमोजमि दडिएको प्रमाणपत्र रद्द गरी सम्बन्धति व्यक्तिलाई सो कुराको जानकारी दनि पर्नेछ । २०. पुनः नाम दर्ता गर्ने : (१) दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजमिको अभयोगमा कुनै दर्तावाला फर्मासष्टि तथा फार्मेसी सहायकको नाम दर्ता कतिबबाट हटाइएकोमा त्यसरी हटाइएको मतिले कम्तीमा एक वर्षपछि सम्बन्धति व्यक्तिले मनासबि माफकिको कारण खोली पुनः नाम दर्ताको लागि दफा १२ बमोजमि परषिदमा दरखास्त दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनः नाम दर्ताको लागि दरखास्त दिएमा परषिदले त्यस्तो दरखास्तवालाको नाम पुनः दर्ता गर्न मनासबि देखेमा पुनः नाम दर्ता गर्ने नर्णय गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि परषिदले दरखास्तवालाको नाम पुनः दर्ता गर्ने नर्णय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो दरखास्तवालाको नाम दर्ता कतिबमा पुनः दर्ता गरी दरखास्तवालालाई तोकएि बमोजमिको ढाँचामा पुनः नाम दर्ता भएको प्रमाणपत्र दनि पर्नेछ । परिच्छेद-४ । शैक्षिक उपाधति तथा प्रमाणपत्रको मान्यता । २१. शैक्षिक उपाधति तथा प्रमाणपत्रको मान्यता : कुनै शकिषण संस्थाले फार्मेसी व्यवसायसँग सम्बन्धति वषियमा प्रदान गरेको शैक्षिक उपाधति तथा प्रमाणपत्रलाई परषिदले मान्यता दनिछ । २२. वविरण माग गर्न सक्ने : (१) दफा २१ बमोजमि कुनै शैक्षिक उपाधति तथा प्रमाणपत्रको मान्यता दनि क्रममा परषिदले सम्बन्धति शकिषण संस्थासँग त्यस्तो शैक्षिक उपाधति तथा प्रमाणपत्रको लागि निर्धारति पाठ्यक्रम तथा भर्नाको लागि निर्धारति शर्त तथा तत्सम्बन्धी अन्य वविरणहरु माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परषिदबाट माग भए बमोजमिको आवश्यक वविरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धति शकिषण संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । २३. परीक्षाको नरीक्षण : (१) दफा २१ बमोजमि कुनै शैक्षिक उपाधति तथा प्रमाणपत्रको मान्यता दनि प्रयोजनको लागि परषिदद्वारा मान्यता प्रदान गरिएको कुनै शकिषण संस्थाले सञ्चालन गर्ने गरेको परीक्षा प्रणालीको सम्बन्धमा परषिदको पदाधिकारी वा परषिदले खटाई पठाएको अधिकारीले नरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खटाएको नरीक्षकले नरीक्षण गर्ने क्रममा त्यस्तो शकिषण संस्थाद्वारा सञ्चालति परीक्षामा कुनै कसिमिको हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि परीक्षाको नरीक्षण गर्ने नरीक्षकले परीक्षा प्रणालीको नरीक्षणको क्रममा आफूले देखेका कुराहरुको प्रतविदन तयार गरी परषिदमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

२४. मान्यता हटाउने : (१) दफा २१ बमोजमि मान्यता प्रदान गरिएको कुनै शैक्षिक उपाधति तथा प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा सम्बन्धति शकिषण संस्थाबाट दफा २२ बमोजमि प्राप्त वविरण वा दफा २३ को उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त प्रतविदन उपर वचिार गर्दा त्यस्तो शकिषण संस्थाले निर्धारति गरेको पाठ्यक्रम, भर्नाको शर्त तथा परीक्षा सञ्चालन प्रणाली उपयुक्त तथा पर्याप्त छैन भन्ने लागेमा परषिदले सो सम्बन्धमा आफ्नो प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परषिदको प्रतविदन प्राप्त गरेपछि सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सम्बन्धति संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सम्बन्धति शकिषण संस्थासँग माग गरिए बमोजमि प्राप्त हुन आएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले वचिार गरी सो सम्बन्धमा अन्य कुनै कुरा जाँचबुझ गर्नु पर्ने भए आवश्यक जाँचबुझ गरी सो समेतको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो शकिषण संस्थाले कुनै खास मति पछि प्रदान गरेको कुनै शैक्षिक उपाधति तथा प्रमाणपत्रको मान्यता हटाउन परषिदलाई आवश्यक नर्दिशन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नेपाल सरकारले दिएको नर्दिशनको आधारमा परषिदले आवश्यक नर्णय गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि कुनै शैक्षिक उपाधति तथा प्रमाणपत्रको मान्यता हटाउने नर्णय भएकोमा त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरनिछ । परिच्छेद-५ । अध्यक्ष तथा रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । २५. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) परषिद्को बैठकमा छलफल गरनि वषियहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, । (ख) परषिदद्वारा सञ्चालति योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक नर्दिशन दनि, । (ग) परषिद्को काम कारबाही व्यवस्थति, प्रभावकारी र सुचारु रुपबाट सञ्चालन गर्ने, । (घ) तोकएि बमोजमिको अन्य काम गर्ने । २६. रजिष्ट्रार : (१) परषिद्को दैनिक प्रशासकीय काम कारबाही सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले कुनै फर्मासष्टिलाई परषिद्को रजिष्ट्रारमा नयुक्त गर्न वा नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको कुनै फर्मासष्टिलाई परषिद्को रजिष्ट्रार भई काम गर्नको लागि तोक्न सक्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखएका काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार

देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) परषिद्को सामान्य प्रशासन र व्यवस्थापनको कार्य गर्ने । (ख) परषिद्को कोषको रेखदेख, नयिनृरण, सम्पत्तिको व्यवस्था र स्याहार, सम्भारको व्यवस्था गर्ने, गराउने । (ग) परषिद्को वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरी परषिद्मा पेश गर्ने । (घ) परषिद्को वार्षिक आय-व्यय वविरण तयार गर्ने । (ङ) परषिद्बाट स्वीकृत बजेट योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने । (च) परषिद्को आन्तरिक र अन्तमि लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गर्ने । (छ) परषिद् र फर्मासपिट तथा फार्मेसी सहायकहरू बीच सम्पर्क अधिकारीको रूपमा काम गर्ने ।

(ज) परषिदले नरिदेशन दएि बमोजमिको अन्य कार्यहरू गर्ने वा गराउने । (झ) तोकएि बमोजमि मको अन्य कार्य गर्ने । (३) रजषिट्रारको पारशिरमकि तथा सुवधिा तोकएि बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-६ । परषिद्को कोष । २७. परषिद्को कोष : (१) परषिद्को आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजकिा रकम रहने छन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) स्वदेशी वा वदिशी कुनै व्यक्ती, संस्था वा सरकारबाट प्राप्त ऋण, चन्दा, सहायता, अनुदान वा दान दातव्यको रूपमा प्राप्त रकम, । (ग) परषिद्मा नाम दर्ता तथा नाम दर्ता अद्यावधकि गर्दा प्राप्त हुन आएको रकम, । (घ) परषिद्को तर्फबाट उपलब्ध गराएको सेवा बापत प्राप्त रकम, । (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमि कुनै वदिशी व्यक्ती, संस्था वा सरकारबाट प्राप्त ऋण, चन्दा सहायता, अनुदान वा दान दातव्य प्राप्त गर्नु अघिपरषिदले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृती लनु पर्नेछ । (४) परषिद्को कोषमा प्राप्त हुन आएको रकम कुनै वाणजिय बैकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (५) परषिद्को कोष र खाताको सञ्चालन तोकएि बमोजमि हुनेछ । २८. लेखा तथा लेखापरीक्षण : (१) परषिद्को आय-व्ययको लेखा तोकएि बमोजमि राखनिछ । (२) परषिद्को लेखापरीक्षण तोकएि बमोजमि हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा कोषको हिसाब किताब सम्बन्धी काम जुनसुकै बखत जाँचन वा जाँचउन सक्नेछ । परचिछेद-७ । वविधि । २९. कसूर तथा दण्ड सजाय : (१) दफा ११ वपिरीत परषिद्मा नाम दर्ता नगराई फार्मेसी व्यवसाय गरेमा यस ऐन बमोजमि कसूर भएको माननिछ र त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तीलाई केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधतितीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएदेखिबाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिमको बर्खलाप हुने गरी कुनै काम गर्ने व्यक्तीलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ३०. अनुसन्धान, तहककिात तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी : दफा २९ बमोजमिको कसूरको अनुसन्धान, तहककिात गर्ने तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी वा नकिाय तथा तत्सम्बन्धी कार्यवधि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमि हुनेछ । ३१. परषिद्को वघिटन : (१) परषिदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको वा अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा प्राप्त अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि परषिदले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले परषिद् वघिटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परषिद् वघिटन भएमा परषिद्को कोष तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफ्नो जमिमामा राखी अर्को परषिद् गठन नभएसम्म परषिदले गर्नु पर्ने सबै काम कारबाही आफैले गर्न वा कुनै समतिगिठन गरी सो समतिबाट गराउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि परषिद् वघिटन भएको साधारणतया तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले दफा ५ बमोजमि अर्को परषिद् गठन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अर्को परषिद् गठन भएमा उपदफा (२) बमोजमि नेपाल सरकारले आफ्नो जमिमामा राखेको कोष र सम्पत्ति उक्त परषिदलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । ३२. वषिय समतिगिठन गर्न सकिने : (१) परषिदले आवश्यकता अनुसार वभिन्न वषिय समतिगिठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने वषिय समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधि परषिदले तोकदिएि बमोजमि हुनेछ । ३३. सदस्यको भत्ता तथा अन्य सुवधिा : परषिद्का सदस्य तथा वषिय समतिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले पाउने भत्ता तथा अन्य सुवधिा तोकएि बमोजमि हुनेछ । ३४. परषिद्को कर्मचारी : (१) परषिदले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरूको नयुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (२) बमोजमि नयुक्त कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त तथा सुवधिा तोकएि बमोजमि हुनेछ । ३५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : परषिदले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३६. नयिम तथा वनियिम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परषिदले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यसरी बनाएको नयिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । (२) परषिदले आफ्नो दैनिकि कार्य सञ्चालनको लागि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही वनियिमहरू बनाउन सक्नेछ ।